In sublimi principis apostolorum cathedra — Privilegia capituli cathedralis Carpensis

GREGORIUS PP. XVI. · 1834-05-16 · Latin

GREGORIUS PP. XVI. ad futuram rei memoriam.

In sublimi principis apostolorum cathedra, nulls certe Nostris promeritis, sed ineffabili di- | vinae providentiae consilio, collocati, ea pro- fecto libenter concedere solemus, quae ad chrt- stifidelium commodum atque ecclesiarum prae- sertim cathedralium bonum pertinere posse co- gnoscimus.

Exponendum Nobis curarunt dilecti filii ca- nonici et capitulum cathedralis templi Car- pensis, eorum in votis esse, aliquas concessio- nes ex Nostra indulgentia consequi, quae ad spiritualem animarum salutem procurandam et ipsorum utilitatem comparandam conducere posse videntur. Et primo quidem cum fre- quens populus in cathedrale eorum templum se conferat, ut sacramentorum ope refici pos- set, atque aliis in ecclesiis Carpensis civitatis confessarii adeo sint pauci, ut christifidelium devotioni occurrere haud possint, iccirco iidem canonici christianam plebem sacramentorum ad- ministratione iuvare summopere optantes a No- bis postularunt, ut facultatem tribuere velimus, qua, expletis vesperis et completorio praecedentis diei, matutinum cum laudibus sequentis diei sine cantu dicere valeant in pervigilio festorum Purificationis. beatae Mariae virginis, sancti Io- sephi, ac Annuntiationis eiusdem beatae Mariae Virginis, nisi in maiori hebdomada occurrant, indulgentiae Portiunculae, Assumptionis, Nati- vitatis ac Conceptionis Deiparae virginis, ter- tiae dominicae cuiusque mensis, Patrocinii san- cti Iosephi, sancti Aloysii cum sex dominicis eius festum praecedentibus , Septem Dolorum beatae Mariae virginis mensis septembris, ac tandem Rosarii et Puritatis eiusdem beatae Ma-

| Tiae Virginis. Cum autem in eorum capitulo vigeat consuetudo, cuius vi, canonici illi, qui ex voluntate celsissimi patroni ad ecclesiastica peragenda negotia abesse coguntur', a puncta- turis omnino immunes quotidianas lucrentur distributiones, iccirco a Nobis petiere, ut eius- modi privilegium saltem:pro duobus canonicis, auctoritate Nostra, munire velimus. Praeterea cum interdum contingat, ut canonicorum co- mitia celebrari nequeant, quia duae ex tribus partibus canonicorum minime haberi possunt, propterea quod ex novem tantum canonicis, quibus constat capitulum, unus archipresbyter animarum curae obnoxius, alter non raro epi- scopi munere fungens aliquando interesse haud possunt et duo alii vel infirmitatis causa, vel alia ratione nonnunquam desunt, tum postula- runt, ut eorum capitulares conyentus libere et licite fieri possint, interveniente maiore canoni- corum parte. Jam vero cum alter ex mansio- narlis caeremoniarii capitularis munere funga- tur, cul emolumentum viginti -unius. circiter scutatorum datur, praeter alios inferiores man- sionarios, ac propterea saepe unus ex mansio- nariis deficiat, et raro caeremoniarum pefitus reperiri queat, quippe qui toties innovatur, quo- ties mansionarius huic muneri addictus ad altio- rem gradum ascendat, hinc salvo iure, eorum mansionariorum, qui nunc adsunt, perveniendi ad illam mansionariam commemorato emolu- mento instructam, efflagitarunt, ut eis fas sit adi- mere a secunda mansionaria duas tertias partes dicti emolumenti attribuendas caeremoniarum magistro nunquam ex mansionariorum coetu de- signando. Denique cum in cathedrali Carpensi templo vetusta sit consuetudo percipiendi quoti- dianas distributiones, etiam vacationis tempore, propterea enixis precibus a Nobis canonici postu- larunt, ut distributiones ita iam perceptas reti- nere, atque in posterum p2rcipere possint, cum praesertim vacationum tempus duos tantum complectatur menses et redditus tenues sint. Nos itaque rebus omnibus maturo examine per- pensis, gravique venerabilis fratris episcopi Car- pensis testimonio excepto, ex quo ea omnia cognovimus, quae scire oportebat, de venera- bilium fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium concilii Tridentini inter- pretum consilio eiusmodi canonicorum cathe- dralis templi Carpensis postulatis annuendum censuimus, prout magis opportunum existima- vimus.

Quamobrem omnes et singulos quibus hae literae favent. peculiari beneficentia prosequi vo- lentes, et a quibusvis excommunicationis et in- terdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censen-

tes, perpetuum privilegium capitularibus con- stitutionibus inserendum recitandi nimirum ex- positis diebus matutinum cum laudibus sequen- tis diei expletis vesperis et completorio diei praecedentis nequaquam expedire decernentes, ex speciali gratia, auctoritate Nostra apostolica,

hodierno episcopo Carpensi, eiusque pro tem-

pore successoribus perpetuo facultatem facimus, cuius vi, in casibus verae necessitatis et dum- modo chori servitium nihil detrimenti accipiat, unum et alterum ex capitularibus, praeter poe- nitentiarium deputare possit, qui tempore cho- ralis officiaturae eodem' in cathedrali templo Carpensi fidelium confessiones excipiant, quin tamen dum hoc munere

funguntur, punctaturis ~obnoxii evadant. Interim vero cum in prae- sentia canonicorum numerus et confessariorum extra capituli gremium sit exiguus, eadem au- ctoritate Nostra apostolica, concedimus atque indulgemus, ut ad.decennium dumtaxat hinc proximum omnibus supra commemoratis. die- bus, excepta tantum dominica tertia cuiusque mensis matutinum cum laudibus sequentis diei persolvere possint, expleto completorio praece- dentis diei. Id tamen ea lege concessum volu- mus, ut hoc indulto decem tantum per annos durante, episcopus facultate superius tributa uti neutiquam possit. Habita autem peculiari re- rum ad idem Carpense capitulum pertinentium ratione, perpetuo concedimus, ut iuxta vetera ipsius capituli statuta, canonici, qui ad per- tractanda ecclesiastica negotia ex voluntate cel- Sissimi patroni abesse coguntur, fructus omnes et quotidianas distributiones percipere ac lu- crari possint, perinde ac si choro et divinis officiis praesentes adessent, dummodo tamen chori servitium detrimentum non patiatur, nec absint insimul plus quam duo ipsorum, atque absentia sit ex venia episcopi pro tempore et ad breve tempus. Item facultatem facimus, ut hoc futurisque temporibus capitularia comitia valide haberi possint, etsi postquam omnes canonici fuerint intimati, non adsint. duae ex tribus partibus canonicorum, sed ultra medieta- tem canonici intersint, ac resolutiones iisdem in comitiis editae validae sint, perinde ac si omnes, vel duae ex tribus partibus canonicorum inter- fuissent. Praeterea eidem canonicorum collegio potestatem facimus, cuius praesidio citra prae- iudicium mansionariorum, qui in praesentia reperiuntur, caeremoniarum magistrum extra mansionariorum coetum eligere yaleat, attri- butis eidem duabus ex tribus partibu's comme- morati emolumenti, quo nunc secunda mansio- naria potitur. Demum cum canonicorum red- ditus tenues sint, facultatem impertimur, cuius ope, donec redditus ipsiy saltem pro medietate augeantur, quilibet ex capitulo, per duos men- ses tantum per dies tamen sive continuos sive interpolatos et non per punctaturas numerandos abesse possint, ac fructus omnes et quotidianas

distributiones percipere, perinde ac si choro et officiis divinis praesens esset, dummodo non ultra tertiam partem absint, et de licentia epi- scopl si per plures continuos dies absint, ex-e- ptis tamen diebus dominicis, festisque de prae- cepto etiam reductis et tempore adventus, qua- dragesimae, festo sanctissimi Corporis Christi et sancti titularis, atque etiam octavis privile- giatis in quibus omnes choro inservire tenentur.

Haec igitur omnia auctoritate Nostra aposto-_

lica concedimus et indulgemus, statuimus, at- que mandamus, decernentes has praesentes li- teras et in eis contenta quaecumque quovis praetextu, colore et ingenio de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis Nostrae, vel quovis alio defectu notari, impugnari, aut in controversiam deduci non posse , sed semper validas, firmas et efficaces existere et lag. suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii Nostri apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et in- terpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate stien- ter vel ignoranter contigerit attentari. * Non obstantibus Nostra et cancellariae apo- stolicae regula de iure guaesito non tollendo, et fel. rec. Benedicti XIV praedecessoris Nostri super divisione materiarum aliisque apostolicis atque in universalibus provincialibusque et syno- datibus conciliis editis generalibus vel speciali- bus constitutionibus et ordinationibus, nec non cathedralis templi Carpensis, et illius canoni- corum collegii etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus ; privilegiis quoque indultis et literis apostolicis superioribus et per- sonis sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogato- riis aliisque efficacioribus, efficacissimis ac in- solitis clausulis irritantibusque et aliis decretis in genere vel in specie ac aliis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innova- tis; quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemisso- rum effectum, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque etiam spetiali et individua mentione dignis, in contrarium quo- modolibet facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub an- nulo piscatoris die decima sexta maii millesimo octingentesimo trigesimo aaa'? pontificatus Nostri anno: quarto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures, isolated specks and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.